

시 정 · 부 서 주 의

제 목 ●●●●● 등록지사 대표자 미변경

관 계 부 서 ☆☆/★★사업처

조 치 부 서 ☆☆/★★사업처

내 용

1. 업무 개요

공사는 20AA년 ●●●●● 사업의 계약상 의무사항을 준수하기 위해 ●●●●● 등록지사를 설립하였다.

현재 사업은 광권계약 최종 종결 절차가 마무리되지 않아 현지법에 따라 등록지사를 유지 중에 있으며, 등록지사 대표자는 공사 사장으로부터 등록지사 운영에 필요한 제반 권한을 부여받아 관련 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사는 등록지사 설립 방침에 따라 대표자 X인, 부대표자 Y인을 임명하도록 하고 있으며, 조직개편 등에 따라 등록지사 대표의 교체가 필요한 경우 다음 대표자를 적기에 임명하고 교체된 대표자 정보를 현지 정부기관¹⁾에 등록함으로써, 사업의 법적·계약적 효력 공백이 발생하지 않도록 하는 것이 바람직하다.

1) 등록지사 법적 대표자 권한이 현지에서 효력을 지니기 위해서 ●●●●● 상공회의소에 위임장 제출 필요

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사는 20BB년 CC월 ㉮㉮사업팀장, ㉮㉮사업팀원 등 Z인²⁾에게 등록지사 대표자 및 부대표자로서 권한을 위임하였으나, 그 기간이 만료(20DD. EE. FF.까지 유효)되었음에도 감사일 현재까지 등록지사 대표자 및 부대표자를 변경하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 등록지사 대표자 및 부대표자 위임장(Power Of Attorney)의 효력이 만료된 이후 새로운 대표자에 대한 위임장 발급 없이 현지법에 따른 결산보고, 세무신고 등의 제반 업무를 행위 당시 ☆☆사업팀장이 수행함에 따라 법률상의 효력 여부 등의 문제가 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 ☆☆/★★사업처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ☆☆/★★사업처장

- ① 조직개편 및 인사발령 사항을 반영하여, 등록지사의 새로운 대표자 임명 및 현지 정부기관에 대표자 변경 등록 절차를 조속히 완료하고 (시정)
- ② 앞으로 등록지사의 대표자 임명 및 위임장 갱신 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)

2) 당시 ㉮㉮사업팀장 Å Å Å, 남미사업팀 ° ° °, £ £ £를 각각 대표자 및 부대표자로 임명